



Nr. 138 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 31. Juli 1925, 10 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 488-490

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, Neuhaus, Brauns, Frenken, Geßler, Krohne; StS Meissner, Joel, Geib, Sautter, Zweigert, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep, Posse, Ritter, Hoffmann, Lothholz, Gutbrod, Brecht; Dir. der Dt.RB-Gesellschaft Vogt; MinR Dorn, Wever, Mende, Lehfeldt, Staudinger; RegR Panzeram, Joachim; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. Anwendung der Schlüsselungsgrundsätze für das Reichsministerium für die besetzten Gebiete. [...]
2. Kredithilfe für Neubauten und Instandsetzung von Binnenschiffen. [abgesetzt]
3. Deutsche Arbeitnehmer in Polnisch-Oberschlesien.
4. Gesetzentwürfe über das Reichsverwaltungsgericht und über die Wahrung der Rechtseinheit. [abgesetzt]
5. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik. [abgesetzt]
6. Entwurf eines Reichsgesetzes über die Feuerbestattung. [abgesetzt]
7. Beamtennachwuchs in den Reichsministerien. [...]
8. Entwurf einer Reichsdienststrafordnung.
9. Referentenentwurf zu einem Gesetzentwurf über den Reichswirtschaftsrat.
10. Beitritt zum Ehrenausschuß für den vierten Kongreß der internationalen Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. [...]

1. Anwendung der Schlüsselungsgrundsätze für das Reichsministerium für die besetzten Gebiete. [...]

2. Kredithilfe für Neubauten und Instandsetzung von Binnenschiffen. [abgesetzt]

3. Deutsche Arbeitnehmer in Polnisch-Oberschlesien.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um Zustimmung des Kabinetts zu seiner Vorlage¹.

Auf Anfrage des *Reichskanzlers* wurde festgestellt, daß die täglichen Ausgaben sich auf etwa 10 000 M belaufen werden.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte gewisse Bedenken hinsichtlich der Geheimhaltung des Vorgehens.

Ministerialdirektor Lothholz schloß sich diesen Bedenken an.

Das *Kabinett* stimmte den Vorschlägen des Reichsarbeitsministers zu. Die Einzelheiten sollen unter den Ressorts geregelt werden.

4. Gesetzentwürfe über das Reichsverwaltungsgericht und über die Wahrung der Rechtseinheit. [abgesetzt]

5. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik. [abgesetzt]

6. Entwurf eines Reichsgesetzes über die Feuerbestattung. [abgesetzt]

7. Beamtennachwuchs in den Reichsministerien. [...]

8. Entwurf einer Reichsdienststrafordnung.

Ministerialdirektor Dr. Brecht trug den Inhalt der Vorlage vor².

Nach längerer Debatte erklärte das Kabinett seine Zustimmung³.

¹ In seiner Kabinettsvorlage vom 20. 7. berichtet der RArbM über die wachsende Arbeitslosigkeit der dt. Arbeitnehmer in Ostoberschlesien, die den Bestand der dt. Minderheit ernsthaft bedrohe. „Das Deutsche Reich hat das größte Interesse an der Erhaltung dieser Minderheit [...], weswegen ja auch den Deutschen Polnisch-Oberschlesiens seitens der deutschen Behörden [...] immer wieder von der Option für Deutschland abgeraten worden ist.“ Es erscheine daher notwendig, „für die deutschstämmigen Arbeitnehmer Polnisch-Oberschlesiens einen Anreiz zu schaffen, damit sie in Polnisch-Oberschlesien ausharren. Andererseits dürfte es aber aus politischen Gründen erforderlich sein, diesen Personen zu beweisen, daß das Deutsche Reich an ihrer Not Anteil nimmt und nicht wünscht, daß der [dt.-poln.] Wirtschaftskrieg [s. Dok. Nr. 115, P. 3, dort bes. Anm. 7, 12 und 13] sich gerade gegen sie richtet.“ Sein Vorschlag gehe dahin, „den Spitzenvereinigungen der deutschen Gewerkschaften in Deutschland Beträge zu übergeben, die sie ihren oberschlesischen Gliederungen unter Geheimhaltung der Herkunft zur Unterstützung ihrer arbeitslosen Mitglieder in Polnisch-Oberschlesien überweisen können.“ Es komme für jeden Arbeitslosen vielleicht ein Tagessatz von 2 RM in Betracht, was eine tägliche Ausgabe von etwa 15 000 RM erfordern würde (R 43 I/367, Bl. 63 f.).

² Der Entwurf wurde vom RIM am 23.7.25 vorgelegt (R 43 I/2601, Bl. 14-25). Es handelt sich hierbei um die Wiedervorlage eines von der RReg. schon einmal am 15.7.24 verabschiedeten Gesetzentwurfs (s. diese Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 251, P. 2), der am 16.8.24 dem RR zugeleitet worden war (RR-Drucks. Nr. 130).

³ Der Entwurf geht am 7.8.25 an den RT (RT-Drucks. Nr. 1474, Bd. 404), wo er unerledigt bleibt.

9. Referentenentwurf zu einem Gesetzentwurf über den Reichswirtschaftsrat.

[Nach Vortrag des Reichswirtschaftsministers über den Inhalt der Vorlage⁴ wurde beschlossen, „daß der Reichswirtschaftsminister dem Kabinett eine neue Vorlage machen solle, und zwar sollen die grundsätzlichen Fragen von den Einzelfragen getrennt werden. Ferner soll die Frage der Person des Vorsitzenden im Reichswirtschaftsrat⁵ einer erneuten Prüfung unterzogen werden“⁶.]

10. Beitritt zum Ehrenausschuß für den vierten Kongreß der internationalen Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. [...]

⁴ Der RWiM hatte den Referentenentwurf (25 Seiten) am 28. 7. vorgelegt und im Begleitschreiben (11 Seiten) mitgeteilt: „Im Hinblick auf das in der Verordnung über den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat vom 4. Mai 1920 [RGBl., S. 858] in Art. 11 für diesen ausdrücklich festgelegte Recht auf Mitwirkung beim Aufbau der Wirtschaftsräte habe ich dem Vorläufigen Reichswirtschaftsrat zugesagt, daß ihm in kürzester Zeit ein Referentenentwurf über den endgültigen Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung zugeleitet werden sollte. Die politische Bedeutung läßt es mir angezeigt erscheinen, mich der Zustimmung der Reichsregierung schon zu den Grundzügen des Referentenentwurfs zu versichern.“ Zum Inhalt des Entwurfs führt Neuhaus sodann im einzelnen aus: Es sei eine starke Verkleinerung des RWiR vorgesehen, und zwar solle die Zahl der ständigen Mitglieder von 326 auf 125 herabgesetzt werden. „Der sich hieraus ergebende Nachteil, daß die zahlreichen und verschiedenen Belange der Wirtschaft [...] nur eine teilweise Vertretung finden können, wird durch die Möglichkeit der Berufung von nichtständigen Mitgliedern ausgeglichen.“ Zweitens solle der Einfluß der RReg. auf die Arbeiten des RWiR verstärkt werden. „Bei der Zusammensetzung des Reichswirtschaftsrats zeigt sich dies darin, daß einige Berufsschichten wie die Beamtenschaft und die freien Berufe in Zukunft nicht mehr von sich aus Vertreter benennen sollen, sondern daß die Reichsregierung nach freiem Ermessen geeignete Persönlichkeiten aus diesen Kreisen in den Reichswirtschaftsrat beruft.“ Maßgebend hierfür sei die Tatsache, daß die Verbände dieser Berufsgruppen in den Vorl. RWiR häufig Vertreter entsandt hätten, die nicht in der Lage gewesen seien, die allgemeinwirtschaftlichen Aufgaben des RWiR zu fördern. Der Entwurf grenze sodann die Stellung des RWiR gegenüber dem RR und dem RT genauer ab. „Nach Art. 165 der Reichsverfassung soll eine vom Reichswirtschaftsrat beantragte Gesetzesvorlage von der Reichsregierung bei dem Reichstag auch dann eingebracht werden, wenn die Reichsregierung der Vorlage nicht zustimmt. Der Reichswirtschaftsrat kann nur in diesem Falle die Vorlage durch ein Mitglied vor dem Reichstag vertreten lassen.“ Schließlich sei auch der Aufgabenkreis des RWiR neu umrissen worden: „Der Reichswirtschaftsrat soll oberstes Gutachterorgan für Reichsregierung, Reichsrat und Reichstag in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik sein. Damit mußte die in der Verordnung über den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat vorgesehene parlamentarische Form der Erledigung seiner Aufgabe beseitigt werden. Die Gutachtertätigkeit ist von den Ausschüssen in nichtöffentlichen Sitzungen auszuüben. Die Vollversammlung soll nur in Ausnahmefällen auf Verlangen der Reichsregierung oder von 75 ständigen Mitgliedern zu bestimmten Fragen öffentlich Stellung nehmen.“ (R 43 I/1195, Bl. 92-113).

⁵ Über die Wahl des Präsidenten heißt es im Referentenentwurf: „Der Vorstand [9 Mitglieder] wählt aus seiner Mitte zwei Präsidenten [...], die Amtsführung wechselt halbjährlich zwischen ihnen. Durch einstimmigen Beschluß kann der Vorstand einen amtsführenden Präsidenten aus den ständigen Mitgliedern des Reichswirtschaftsrats für ein Jahr wählen.“

⁶ Zur neuen Vorlage s. Dok. Nr. 147, P. 3, dort bes. Anm. 10.

Zitierhinweis

Nr. 138 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 31. Juli 1925, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 464–466 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D138>